HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Đề thi môn: Kỹ năng tranh tụng cña LuËt s- trong c¸c vụ việc dân sự

Mã số: LS.DS/TN-31/240

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

----------*----------

Ông Nguyễn Quốc T. được Công ty liên doanh TNHH nhựa công nghiệp H (công ty H). nhận vào làm việc từ ngày 5/8/X-1. Sau một thời gian làm việc, hai bên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm (từ 14/8/X-1 đến 14/8/X). HĐLĐ có những nội dung cơ bản sau: Địa điểm làm việc: Hải Thành, Kiến Thuy, Hải Phòng; Công việc phải làm: cán bộ kỹ thuật phân xưởng 1; Mức lương chính: 1.500.000 đồng/tháng.

Thời gian đầu làm việc tại Công ty H, ông T. đã đề xuất nghiên cứu chế tạo các quả lô in và làm các chất phụ gia được Tổng giám đốc chấp nhận và có thư khen.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc tại Phân xưởng 1, ông T. đã có hành vi vi phạm nội quy lao động của công ty. Cụ thể, ngày 1/10/X-1, ông T đã đi làm muộn 15 phút. Vi phạm này của ông T đã được Trưởng phòng bảo vệ nhắc nhở bằng miệng. Ngày 2/11/X-1, ông T có biểu hiện say rượu trong giờ làm việc. Phòng Tổ chức của công ty đã gọi ông T lên và khiển trách bằng miệng. Ngày 1/3/X, ông T bị phát hiện ngủ trong giờ làm việc.

Ngày 3/3/X Hội đồng kỷ luật của công ty đã họp và quyết định xử lý kỷ luật ông T bằng hình thức chuyển làm việc khác. Ngày 4/3/X, Tổng giám đốc Công ty H. đã quyết định điều chuyển ông T. lên Văn phòng công ty tại đường Văn Cao, Hải Phòng. Công việc của ông T. tại văn phòng công ty là trực điện thoại và vào sổ công văn đến, công văn đi. Mức lương ông T được hưởng vẫn giữ nguyên như trước.

Ngày 15/10/X, ông T. nghỉ 01 ngày không xin phép. Ngày 16/10/X, ông T được Phòng Tổ chức gọi lên, hỏi lý do nghỉ. Chiều ngày 16/10/X, một nhân viên của Phòng Tổ chức đã giao cho ông T bản Thông báo kỷ luật sa thải.

Cho rằng việc công ty kỷ luật sa thải mình là trái pháp luật, Ngày 26/11/X, ông T. đã đến Văn phòng Luật sư Quang Anh nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại Toà án.

Câu hỏi 1: (1điểm)

Những nội dung cơ bản luật sư cần trao đổi với ông T trước khi khuyên ông T khởi kiện hay không nên khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Tại văn phòng luật sư, ông T trình bày: mong muốn của ông khi khởi kiện vụ tranh chấp đến tòa án là: (1) Tòa án tuyên quyết định kỷ luật sa thải của công ty H là trái pháp luật; (2) Công ty H phải bồi thường tiền lương cho ông T. trong những ngày không được làm việc; 02 tháng tiền lương và thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên? Tranh chấp trên có bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở không?

Tình tiết bổ sung

Công ty H là công ty liên doanh giữa một công ty nhựa của Việt Nam và một công ty của Đức. Công ty có trụ sở chính tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Ông T có hộ khẩu thường trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông T và công ty H trong trường hợp ông T quyết định khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được đơn khởi kiện của ông T, Tòa án đã quyết định thụ lý giải quyết vụ án. ***Trong công văn trả lời tòa án Công ty H trình bày***: ông T đang bị áp dụng hình thức kỷ luật